

小島燃糸事件 (最判第1小昭35.7.14)

過去問 H18 労基5B、H23 労基4E、R2 労基6D

事案

Y社の代表取締役であるAは、法定の除外事由がないにもかかわらず、Y社工場において、女性労働者Xたちに対して時間外労働および休日労働をさせた。

また、この時間外労働および休日労働に対し割増賃金の一部しか支払わなかった。

なお、この時間外労働および休日労働は労働基準法33条（災害等の臨時の時間外労働等）所定の行政官庁の許可を経て行われたものではなく、その事後承認があったわけでも

なかった上、さらに、法36条（時間外および休日の労働）における労働者代表等との間に成立した協定に基づいて行われた時間外労働および休日労働でもなかった。

このため、代表取締役Aの労働基準法違反などが争われた。



争点・結論

争点	労働基準法33条（災害等の臨時の時間外労働等）や法36条（時間外および休日の労働）の所定の要件を満たしていない、違法な状況下での時間外労働等の場合に、割増賃金の支払いは必要か。
結論	必要である。

POINT

適法な時間外労働等について割増金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理の当然とすべきである。

このことから、法37条1項は、法33条または36条所定の条件が充足された場合たと否とにかかわらず、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣意と解するのが相当である。

判旨

法33条または36条所定の条件を充足した時間外労働ないしは休日労働に対して、使用者が割増賃金支払の義務あることは法37条1項の明定するところであるが、右条件を充足していない違法な時間外労働等の場合はどうであろうか。

法はこの点明示するところがないが、適法な時間外労働等について割増金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務があるものと解すべきは事理の当然とすべきである。

このことから、法37条1項は右の条件が充足された場合たと否とにかかわらず、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣意と解するを相当とする。

果して、そうだとすれば、右割増賃金の支払義務の履行を確保しようとする法119条1号の罰則は時間外労働等が適法たと違法たとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然である。

解説

なお、この判例では、労働基準法37条1項は、法33条または36条所定の条件が充足されている適法なものであっても、充足されていない違法なものであっても、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めたものであるので、割増賃金の支払義務の履行を確保しようとする法の罰則（119条1号）は時間外労働等が適法たと違法たとを問わず、当然に適用あるものとされています。

関連条文

（罰則）労働基準法第119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

- 一 第3条、第4条、[……中略……]、第37条（時間外、休日および深夜の割増賃金）、[……中略……]の規定に違反した者
- 二 [以下省略]

確認問題

- Q 労働基準法第37条には、「使用者が、第33条または前条第1項の規定により労働時間を延長し、または休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、同法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条または第36条第1項の規定に基づき労働時間を延長し、または休日に労働させた場合に支払うべきものであって、これらの規定による手続を必要とする時間外または休日の労働であっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては割増賃金の支払の必要はない。（H18-5B）